

颁发的农村土地承包经营权证书，载明人口5人，承包土地面积为五亩二分。蒋某甲父母 分别于2016年、2019年去世。

2013年1月26日，某社召开社员会议讨论以下各项分配方案：（1）各队 将各户原来已领到户口的二环路等占地的土地费统一拉平分配，按每亩16430 元计算集体与社员户实行多退少补；（2）分配按原来讨论的8、2开分成计 算，8成按承包地的人口计算，2成按2013年1月26日上午会议截止的人口 计算现有人口的分配（包括已农转非的人员）… …（4）有关2013年的土地租金也按8、2开分成计算到各户，但今后的各项分配都按会议的讨论执行分 配 ……（7）凡属各队的农转非人员，通过这次讨论的分配以后，就与队脱离 关系，不再享有集体的任何分配直到全队统征占。某社分配集体资产时，蒋某 甲、熊某某、蒋某乙在2020年12月8日之前分得分配方案确定的款项，之后 未再分得款项。

【案件焦点】

蒋某甲、蒋某乙、熊某某是否具有某社集体经济组织成员资格，应否参与分配土地补偿费、土地租金等集体资产。

【法院裁判要旨】

重庆市沙坪坝区人民法院经审理认为：蒋某甲、蒋某乙、熊某某的户口虽于2000年迁往某区，户口变为非农业户口，但在三人未取得其他集体经济组织成员资格，也未加入城镇居民社会保障体系、未明确退出承包地的情况下，按照以人为本的原则，不宜否定其集体经济组织成员资格，蒋某甲、蒋某乙、熊

某某仍具有某社集体经济组织成员资格，理应参与该社的土地补偿费、土地租金等集体资产的分配，并享有同等分配权。

蒋某甲、蒋某乙、熊某某应作为“承包人口”“现有人口”参与分配。因

历年分配金额是通过社员大会讨论决定的，即对于每一个“承包人口”“现有人口”的分配金额是固定的，蒋某甲、蒋某乙、熊某某应按照历年分配表所确定的人均标准分得相应的款项，计算为15538.3元。

重庆市沙坪坝区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国物权法》第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条之规定，判决如下：

一、确认蒋某甲、蒋某乙、熊某某具有某社集体经济组织成员资格；

二、某社于本判决发生法律效力之日起十日内支付蒋某甲、蒋某乙、熊某某集体资产分配款15538.3元；

三、驳回蒋某甲、蒋某乙、熊某某的其他诉讼请求。

某社不服一审判决，提起上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：某社因土地被征用、占用获得相应的补偿费用，由此形成了集体资产，该集体资产属于某社成员共同所有，可以通过民主议定的形式决定如何分配。2013年，某社在分配集体资产时，对不同类型的人员予以区分，并形成了分配方案，该分配方案经社员会议民主议定产生，符合民主议定程序。分配方案中对有土地无户口的人员按照有土地有户口人员80%的比例分配集体资产，属于村民自治范畴，也没有剥夺蒋某甲、蒋某乙、熊某某作为集体经济组织成员的权益。现，蒋某甲、蒋某乙、熊某某请求按照有土地有户口人员的标准参与集体资产分配，系改变通过民主议定程序形成的分配方案，于法无据。

蒋某甲、蒋某乙、熊某某虽将户口迁入某区，但其未取得其他集体经济组织成员资格、未加入城镇居民社会保障体系、原土地承包关系没变，三人均无固定职业，仍有赖于农村集体土地作为生活保障之一，一审法院确认其具有某社集体经济组织成员资格认定正确，故在2020年12月8日某社分配集体资产

时，蒋某甲、蒋某乙、熊某某享有分配相应份额的权利，其作为有土地无户口的人员，按照“承包人口”人均762元的标准，应分得2286元（762元×3人）。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、维持重庆市沙坪坝区人民法院一审民事判决第一项；
- 二、撤销重庆市沙坪坝区人民法院一审民事判决第二项、第三项；
- 三、某社于本判决发生法律效力之日起十日内支付蒋某甲、蒋某乙、熊某某集体资产分配款2286元；
- 四、驳回蒋某甲、蒋某乙、熊某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国农村集体经济组织法》专章规定“成员”，其中包括成员认定标准，弥补了此前立法对集体经济组织成员认定缺乏具体规范的空缺。

土地是农民重要的生产资料。农地参与流转后，尽管有资源整合、效率优化等效用，但对农民个体而言，意味着丧失了对土地的控制，无法利用土地将劳动直接转化为经济收入，而是依据集体经济组织成员资格参与农地流转收益分配。司法认定农村集体经济组织成员资格，应以民生保障为中心要素。具体而言，包含以下两个层面的规则。

第一，以户籍信息为集体经济组织成员资格认定的外观标准。实践中，常以户籍状态为农村集体经济组织成员资格的直接依据，这一标准最为直观高效，基于户籍信息的行政审查效力，一般情况下户籍信息与农民出生、成长甚至生活状态是一致的，故认定农村集体经济组织成员资格应以户籍信息为第一层的外观标准。但由于实践中存在户籍信息与农民实际生活状态错位的情形，为实质保障农民民生权益，在二者错位时，司法应作进一步的审查认定，防止机械套用户籍状态。

第二，以依赖土地保障生存为集体经济组织成员资格认定的实质标准。争议发生时户籍未登记在集体经济组织所在地，但以该集体土地为生存保障的，应认定为集体经济组织成员。《中华人民共和国农村集体经济组织法》第十一

条规定：“户籍在或者曾经在农村集体经济组织并与农村集体经济组织形成稳定的权利义务关系，以农村集体经济组织成员集体所有的土地等财产为基本生活保障的居民，为农村集体经济组织成员。”该法施行后，因各种原因迁出户籍的农户主张确认集体经济组织成员资格将更加有法可依。最常见的是按照农村传统婚嫁观念，“出嫁女”户籍迁出原集体，但若其未在新加入的集体中实际取得土地承包权利，则原集体的经济组织成员资格不丧失；对应地，若其取得了新集体的经济组织成员资格，则自然丧失原集体成员权，审查关键在于明晰边界，排除权利真空。同理，“入赘男”户籍未迁入本集体的，若有长期实际生活事实，以本集体土地为生存保障，则应具有本集体经济组织成员资格的标准。因婚姻关系取得的成员资格，不因婚姻关系的解除而当然灭失，认定成员资格仍以生存保障为标准。大学生入学迁户，毕业后因政策原因未能迁回原籍的，其集体经济组织成员资格认定是实践中纠纷多、争议大的一类典型情况，法院审查时除认定个体依赖集体土地为生活保障外，还应考虑户口性质变化系基于政策因素，不可归责于个体，在存在本集体的长期实际生活事实的情况下，对“生活保障”的审查标准可适当放宽，如仍实际居住于村民小组内，家庭以承包土地为主要收入来源的灵活就业人员，可认定其具备集体经济组织成员资格。

相对应地，户籍登记在集体经济组织所在地，但不以土地为生存保障的，不应认定为集体经济组织成员。实践中常见的有以下两种情形：一是未实际长期生活在本集体范围，主要指仅出于利益驱动或其他原因将户口挂在集体经济组织所在地的“空挂户”；二是已取得其他途径的社会保障，如退休人员将户籍迁回原籍的，因其已享受社会养老保险待遇，事实上无须依靠集体土地生活。前述情况的个体虽有户籍外观，但不应认定其集体经济组织成员资格。另外，对于非亲缘关系的迁入人员，是否取得集体经济组织成员资格，可归入集体自决范畴。

本案中，原告虽将户口迁出至市区，且将户口性质变更为非农业户口，但其在户口迁出后未加入城镇居民社会保障体系，没有获得适用于城镇居民的生活保障，也没有加入其他农村集体经济组织，取得新的集体经济组织成员资格，

如若仅因户籍迁出就否认他们原有的农村集体经济组织成员资格，则会置其基本生活于保障真空，不符合以民生保障为中心要素的实质审查要求。且原告所在户原土地承包关系未发生变化，三人均无固定职业，仍依赖耕种土地收入或土地流转收益为主要生活来源。故，法院认定其实际以某社集体土地为生存保障，具有某社集体经济组织成员资格，有权参与集体土地资产分配。

编写人：重庆市第一中级人民法院 刘静 詹勤艳
杨韵加

农村集体经济组织成员身份的认定

——梁某甲诉扶绥县某乡某村民小组侵害集体经济组织成员权益案

【案件基本信息】

1. 判决书字号